

MANDADO DE SEGURANÇA TR CÍVEL Nº 5081915-74.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL CASSIO MURILO MONTEIRO GRANZINOLI

IMPETRANTE: FATIMA MARIA DA CONCEICAO DE OLIVEIRA MARIANO

IMPETRANTE: IGOR TEIXEIRA

IMPETRADO: JUÍZO FEDERAL DA 1ª VF DE MACAÉ

IMPETRADO: GABINETE 14

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO CIVIL. DEVOLUÇÃO DO PRAZO RECURSAL EM VIRTUDE DE DOENÇA DO ADVOGADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA ABSOLUTA INCAPACIDADE DE O CAUSÍDICO EXERCER SUA PROFISSÃO OU SUBSTABELECE O MANDATO. DENEGACÃO DA SEGURANÇA.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, DENEGAR A SEGURANÇA. Sem condenação em honorários. Publique-se a intím-se. Com o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição e archive-se o processo, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 17 de dezembro de 2024.

5081915-74.2024.4.02.5101

510015080571 .V5

MANDADO DE SEGURANÇA TR CÍVEL Nº 5081915-74.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL CASSIO MURILO MONTEIRO GRANZINOLI

IMPETRANTE: FATIMA MARIA DA CONCEICAO DE OLIVEIRA MARIANO

IMPETRANTE: IGOR TEIXEIRA

IMPETRADO: JUÍZO FEDERAL DA 1ª VF DE MACAÉ

IMPETRADO: GABINETE 14

RELATÓRIO

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por **FÁTIMA MARIA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA MARIANO** contra ato proferido pelo MM. Juízo Federal da 1ª Vara Federal de Macaé que, nos autos do processo originário nº 5000486-40.2024.4.02.5116, indeferiu pedido de devolução do prazo recursal.

Alega que *"em 27/06/2024 foi proferida sentença de mérito. Opostos Embargos de Declaração, os mesmos restaram rejeitados conforme sentença datada de 05/08/2024. Ocorre que, o prazo para início do Recurso Inominado se deu 16/08/2024. Todavia, no dia 21 do mesmo mês, o i. causídico da impetrante teve que ser internado para realização de procedimento cirúrgico (Biópsia de pulmão) no hospital Itaipu/Niterói e necessitou ficar de repouso domiciliar e cuidados do dia 22/08/2024 ao dia 02/09/2024"*.

Menciona, em síntese, que, ao rejeitar o pedido de devolução de prazo em razão de doença, *"o ato impugnado ofendeu o direito líquido e certo da impetrante ao negar a devolução do prazo recursal, mesmo após o ilustre causídico da impetrante apresentar a justa causa, nos termos do que o artigo 223, §§ 1º e 2º do Código de Processo Civil, que expressamente prevê a possibilidade da parte deixar de praticar o ato por justa causa, como se deu no presente caso."*

Requer a concessão da segurança para o efeito de cassar o ato atacado e deferir a reabertura do prazo recursal.

A liminar foi indeferida (Evento 3).

Não foram prestadas informações.

A União manifestou-se no processo (Evento 9).

O MPF apontou ausência de interesse público que justifique sua manifestação (Evento 11).

VOTO

Conforme foi consignado na decisão que indeferiu a liminar, essa Turma entende que, para a devolução de prazo recursal em virtude de doença do advogado, deve haver demonstração da absoluta incapacidade de o causídico exercer sua profissão ou substabelecer o mandato.

No caso em tela, o prazo recursal iniciou em 16/08/2024 e finalizou no dia 29/08/2024.

Por sua vez, o atestado médico anexado no ATESTMED12 do Evento 1 indica que, no intervalo entre 22/08/2024 a 02/09/2024, o procurador da impetrante necessitou repouso domiciliar e cuidados em razão de procedimento cirúrgico - Biópsia de Pulmão - realizado em 21/08/2024.

Ocorre que a situação de saúde do ilustre causídico não justifica a alegada impossibilidade de exercer a profissão, ainda que no âmbito domiciliar, ou até mesmo conferir substabelecimento para outro advogado praticar atos necessários à defesa de sua constituínte.

Portanto, não há razão jurídica que autorize a devolução do prazo recursal.

Neste sentido, cito precedentes do STJ:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

1. São intempestivos os embargos de declaração opostos após o prazo de 5 (cinco) dias previsto no art. 1.023 do CPC/2015.

2. A jurisprudência desta Corte entende que não constitui, por si só, justa causa apta a devolver o prazo recursal à parte o fato de o advogado juntar atestado médico que comprove eventual problema de saúde. Também está assentada no sentido de que a doença que acomete o advogado somente se caracteriza como justa causa, a ensejar a devolução do prazo, quando o impossibilita totalmente de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato. Precedentes.

3. Embargos de declaração não conhecidos.

(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.449.743/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 1/7/2024.);

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO JUDICIAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. JUSTA CAUSA A ENSEJAR A DEVOLUÇÃO DO PRAZO RECURSAL. ATESTADOS MÉDICOS INSUFICIENTES PARA COMPROVAR A IMPOSSIBILIDADE DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL E PRINCIPALMENTE DE SUBSTABELECIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo Interno contra decisão que indeferiu liminarmente o Mandado de Segurança impetrado contra ato do Ministro Nefi Cordeiro, relator do AREsp 648.632/SP, que determinou a devolução da petição de Embargos de Declaração, ante a baixa definitiva dos autos do respectivo Agravo em Recurso Especial.

2. A impetração de Mandado de Segurança contra decisão transitada em julgado é vedada expressamente pelo art. 5º, III, da Lei 12.016/2009.

3. Além disso, ainda que o writ discuta a regularidade da ocorrência do citado trânsito em julgado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que a doença que acomete o advogado somente se caracteriza como justa causa, a ensejar a devolução do prazo, quando o impossibilita totalmente de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato. Precedentes: PET no AREsp 1.101.207/DF, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 21.5.2019 AgInt na PET no AREsp 946.094/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 4.12.2019; AgInt na PET no AREsp 1.376.058/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 28.8.2019.

4. Os documentos acostados à inicial, simples atestados médicos, embora comprovem que o causídico do impetrante necessitava de repouso, não demonstram cabalmente sua impossibilidade de exercício profissional e principalmente de substabelecimento do mandato.

5. Agravo Interno não provido.

(AgRg no MS n. 24.385/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 25/8/2020, DJe de 10/9/2020.)

Portanto, não há como constatar ilegalidade a ser sanada no presente writ, razão pela qual outra solução não resta a não ser denegar a segurança.

Ante o exposto, voto por **DENEGAR A SEGURANÇA**. Sem condenação em honorários. Publique-se a intím-se. Com o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição e archive-se o processo.

